

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2372/2533	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อทรัพย์สิน	โจทก์
	บริษัทได้ออฟฟิศ จำกัด	โจทก์
	นายเค่งจุก แซ่เจ็ง กับพวก	จำเลย
	บริษัทได้ออฟฟิศ จำกัด ผู้ซื้อทรัพย์สิน	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 252, มาตรา 247

ความว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับและคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ศาลชั้นต้นสั่งฎีกาว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องชำระค่าขึ้นศาล พร้อมกับการยื่นฎีกาแต่ผู้ซื้อทรัพย์สินมิได้ชำระค่าขึ้นศาล จึงไม่รับฎีกาเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปและมีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับและคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ซื้อทรัพย์สินทั้งสองฉบับ

ผู้ซื้อทรัพย์สินเห็นว่า เดิมศาลชั้นต้นได้สั่งรับฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินและผู้ซื้อทรัพย์สินก็ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการส่งหมายไว้แล้ว แต่เจ้าพนักงานศาลไม่ได้เรียกค่าขึ้นศาล ต่อมาศาลชั้นต้นกลับมีคำสั่งใหม่ว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินไม่ชำระค่าขึ้นศาลจึงไม่รับฎีกาคำสั่งใหม่นี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งให้ผู้ซื้อทรัพย์สินชำระค่าขึ้นศาลเสียก่อนที่จะสั่งรับหรือไม่รับฎีกา ซึ่งผู้ซื้อทรัพย์สินก็พร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติตามคำสั่ง นอกจากนี้การที่เจ้าพนักงานศาลล้มเลิกเรียกค่าขึ้นศาลก็เป็นเรื่องบกพร่องผิดพลาดของเจ้าพนักงานศาลเอง จะปรับเป็นโทษแก่ผู้ซื้อทรัพย์สินว่าผู้ซื้อทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องชำระค่าขึ้นศาลพร้อมกับยื่นฎีกาแต่มิได้ชำระไม่ได้ คดีนี้ผู้ซื้อทรัพย์สินได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของศาลเกี่ยวกับการชำระค่าฤชาธรรมเนียมทุกประการแล้วขอศาลฎีกา

ได้โปรดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกให้ผู้ซื้อทรัพย์สินชำระค่าขึ้นศาลและสั่งรับฎีกาพร้อมด้วยคำร้องขอทุเลาการบังคับและคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ซื้อทรัพย์สินไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 47) ส่วนโจทก์และจำเลยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

คดีสืบเนื่องจากผู้ซื้อทรัพย์สินได้ซื้อที่ดิน 2 แปลง จากการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2532 ในราคา 19,950,000 บาท และได้วางมัดจำเป็นเงิน 4,987,500 บาท ส่วนที่เหลือจะต้องชำระภายใน 15 วันผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำร้องให้ขยายเวลาการชำระเงินส่วนที่เหลือจำนวน 14,962,500 บาท โดยอ้างว่าจำเลยและผู้สืบลำการรายอื่นได้คัดค้านการขายทอดตลาดรายนี้ โดยขอให้เพิกถอนการขาย คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ หากผู้ซื้อทรัพย์สินต้องชำระเงินโดยที่การซื้อขายอาจถูกเพิกถอนได้ในภายหน้าก็จะทำให้ผู้ซื้อทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ขอให้รับเงินไว้เป็นประกันความเสียหายเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ แล้วคืนเงินจำนวน 3,990,000 บาท แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินและขยายระยะเวลาการวางเงินจำนวนดังกล่าวไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ให้ผู้ซื้อทรัพย์สินนำเงิน 14,962,500 บาท มาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันฟังคำพิพากษา

ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับและคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาและให้ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 29,30,31)

ผู้ซื้อทรัพย์สินจึงยื่นคำร้อง (อันดับ 40)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี เห็นว่าผู้ซื้อทรัพย์สินไม่มีเจตนาที่จะไม่เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศาลอาจจะเรียกให้ผู้ซื้อทรัพย์สินเสียเฉพาะค่าแต่งทนายชั้นฎีกาและค่าคำร้องฎีกาตามใบเสร็จรับเงินท้ายฎีกาก็เป็นได้ ทั้งศาลชั้นต้นด่วนสั่งไม่รับฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินไปเลยโดยที่มีได้เรียกหรือให้โอกาสผู้ซื้อทรัพย์สินได้เสียค่าขึ้นศาล จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกา ให้ผู้ซื้อทรัพย์สินนำค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาวางต่อศาลชั้นต้นภายใน 7 วัน นับแต่วันฟังคำสั่งนี้แล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี เห็นว่าผู้ซื้อทรัพย์สินไม่มีเจตนาที่จะไม่เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศาลอาจจะเรียกให้ผู้ซื้อทรัพย์สินเสียเฉพาะค่าแต่งทนายชั้นฎีกาและค่าคำร้องฎีกาตามใบเสร็จรับเงินท้ายฎีกาก็เป็นได้ ทั้งศาลชั้นต้นด่วนสั่งไม่รับฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินไปเลยโดยที่มีได้เรียกหรือให้โอกาสผู้ซื้อทรัพย์สินได้เสียค่าขึ้นศาล จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกา ให้ผู้ซื้อทรัพย์สินนำค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาวางต่อศาลชั้นต้นภายใน 7 วัน นับแต่วันฟังคำสั่งนี้แล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ